

ACCORD DE PARTICIPATION

Entre, d'une part, la Société

AET - SA

Division TRACMA - Montlouis sur Loire

Division ERMA - Saint Lin

AET SA - Rungis

représenté par **M. Antoine Maguin** agissant en qualité de PDG d'AET SA.

et d'autre part

les représentants du personnel membres du Comité d'Entreprise statuant à la majorité selon procès verbal de la séance du 10 avril 1996 annexé à l'accord, il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société AET SA.

Article 1 - Préambule

Conformément à l'article L. 442-1 du Code du Travail, visant les Entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, la Société AET SA (Division TRACMA - Division ERMA - AET SA) est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément du salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société AET SA (Division TRACMA - Division ERMA - AET SA) auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 442-1 et suivants du Code précité.

Article 2 : Calcul de la Réserve de Participation Positive

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée "Réserve Spéciale de Participation".

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2.

Il s'exprime par la formule suivante :

$$RSP = \frac{1}{2} (B - 5/100 C) S/V.A.$$



dans laquelle :

- **B** représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre- mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes.
- **C** représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée, est attestée par le commissaire aux comptes.
- **S** représente les salaires versés au cours de l'exercice.
- **V.A.** représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

- charges de personnel,
- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
- charges financières,
- dotations de l'exercice aux amortissements,
- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
- résultat courant avant impôts.

Article 3 - Salariés bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation sont tous les salariés comptant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.

Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 ci-dessus :

- dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,
- pour le solde, proportionnellement au salaire perçu.

Am

J.C.B

Les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence. La partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite :

- d'un salaire plancher de 143 000 F brut par an,
- et - d'un salaire plafond de 339 560 F brut par an.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Si le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'Entreprise, on calcule les limites ci-dessus au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve de participation positive pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les Sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties,

Article 5 - Indisponibilité des droits

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ils seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai dans les conditions fixées à l'article 22 du décret 87-544 du 17-07-1987 soit :

- mariage de l'intéressé ,
- naissance, ou arrivé au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant,
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 314-4 du Code de la Sécurité Sociale,
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint,
- cessation du contrat de travail,
- création, par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative,
- acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale,

Am

J.C.P

- situation de surendettement sur demande exclusive du président de la Commission de surendettement ou du juge, et adressée à la société de gestion.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas 250 Francs (montant fixé par l'arrêté du 17-07-1987).

Article 6 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Les sommes versées au titre de la participation permettront, après prélèvement de la contribution sociale généralisée, la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Ce portefeuille sera constitué des Fonds Commun de Placement Multi-entreprises ci-dessous. Les parts acquises appartiendront aux seuls salariés de l'entreprise.

1 - Fonds Commun de Placement « VERDI » N° 4003

Ce Fonds Commun de Placement diversifié est composé majoritairement d'actions.

2 - Fonds Commun de Placement « MOZART » N° 4004

Ce Fonds de Placement, exclusivement monétaire, est composé de SICAV court terme.

3- Fonds Commun de Placement « WAGNER » N° 4005

Ce Fonds de Placement est composé majoritairement d'obligations.

Les fonds créés dans le cadre de la législation propre aux Fonds Communs de Placement formés pour l'emploi des sommes attribués aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont gérés par la société INTER EXPANSION, Société Anonyme des gestion de Fonds Commun de Placement, au capital de 12 000 000, dont le siège social est à PUTEAUX (92813), 18, Terrasse Bellini, La Défense 11.

Le fonctionnement des fonds est exposé dans les Règlements remis, après signature par la Banque Dépositaire et INTER EXPANSION et approbation de la Commission des Opérations de Bourse, aux signataires de l'Accord de participation.

Le Dépositaire des actifs des Fonds sera la Société INTERFI, 18 Terrasse Bellini, La Défense 11, 92813 PUTEAUX CEDEX.

L'Entreprise prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui lui seront attribuées entre les Fonds Communs de Placement MOZART, VERDI ou WAGNER.

Le salarié devra se déterminer dans un délai de 15 jours après la signification de son montant de RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION. A défaut d'option expresse du salarié, les sommes seront affectées au Fonds Commun de Placement MOZART.

Tout changement de gestionnaire de la Participation des salariés d'AET sera examiné par le Comité d'Entreprise après information préalable écrite et individuelle de l'ensemble du



Personnel et devra faire l'objet d'un avenant à l'accord de Participation préalablement au transfert des avoirs des porteurs de parts.

A défaut, ce transfert pourra être décidé par la majorité des deux tiers des salariés porteurs de parts subsistants, mais fera également l'objet d'un avenant à l'accord de Participation.

La nouvelle Société de Gestion du (ou des) Fonds receveur(s) devra adresser aux porteurs de parts du (ou des) Fonds absorbé(s) ou scindé(s), une attestation leur précisant le nombre de parts du (ou des) nouveau(x) Fonds dont ils sont devenus adhérents.

L'entreprise remettra aux porteurs de parts le texte du (ou des) règlement(s) de ce (ou ces) nouveau(x) Fonds préalablement mis en harmonie, le cas échéant, avec les textes en vigueur.

Article 7 - Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le Fonds Commun de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 8 - Exercice des droits des salariés

Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif du Fonds Commun de Placement sont exercés par les mandataires que désigne le Conseil de Surveillance prévu par le Règlement dudit Fonds, dont un exemplaire est remis à chaque adhérent.

Article 9 - Conseil de surveillance

En application de l'article 20 de la Loi 88-1201 du 23 décembre 1988, il est institué un Conseil de Surveillance du Fonds Commun de Placement.

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- 1 membre représentant les salariés de l'entreprise, désigné par le Comité d'Entreprise ou à défaut les signataires de l'Accord de Participation,
- 1 membre représentant l'entreprise.

Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres est fixée à 1 an.

Le fonctionnement du Conseil de Surveillance est précisé dans le Règlement du Fonds.

Le Conseil de Surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur la gestion du Fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Aucune modification du Règlement du Fonds ne peut être décidée sans l'accord du Conseil.



Article 10 - Information des salariés

Information collective

Indépendamment de la publicité prévue pour le présent Accord par l'article 15 ci-après, ainsi que du rapport présenté chaque année au Conseil de Surveillance du Fonds conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'employeur est tenu de présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au Comité d'Entreprise ou à la Commission spécialisée créée par le Comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du Code du Travail.

Ce rapport comporte notamment les éléments servant de base de calcul de la Réserve Spéciale de Participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité d'Entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le Comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 436-6 du Code du Travail.

Information individuelle

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :

- le montant de la Réserve de Participation pour l'exercice écoulé,
- le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,
- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles.
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Cas de départ d'un salarié

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la Réserve Spéciale de Participation quitte l'Entreprise, l'employeur est tenu :

- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.

En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'Entreprise en temps utile.

Am

J.C-P

Article 11 - Salarié ayant quitté l'Entreprise

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui-même :

- les sommes placées en compte courant bloqué sont conservées un an par l'Entreprise puis versées à la Caisse des Dépôts et Consignation. ou l'intéressé (ou ses ayant-droits) peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30ans) ;
- les parts de Fonds Commun de Placement lui revenant sont tenus à sa disposition par l'organisme gestionnaire qui, à l'expiration du délai de prescription (30 ans) procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor Public.

Article 12 - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent Accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut pas être remis en cause.

En cas d'échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.

Article 13 - Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent Accord ne lieront les parties que toutes choses égales par ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation ; toute modification faisant l'objet d'un Avenant au présent Accord.

Article 14 - Clause de dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant.

Article 15 - Durée de l'Accord

Le présent Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 01-01-1995.

Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction.

Am

J.C.F

Article 16 - Publicité

Le présent Accord sera adressé par les soins de la Société AET SA en cinq exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

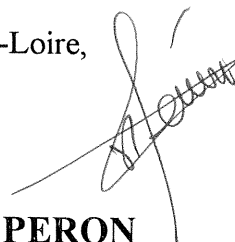
L'Accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.



M. Antoine MAGUIN
Président Directeur Général

Fait à Montlouis-sur-Loire,

Le 10 avril 1996



M. Jean-Claude PERON
Secrétaire du Comité d'Entreprise